

Unter Generalverdacht In Bayern darf die Polizei seit einem Jahr Flüchtlingsunterkünfte ohne Anlass durchsuchen. Über den Erfolg wird gestritten

Unter Generalverdacht; In Bayern darf die Polizei seit einem Jahr Flüchtlingsunterkünfte ohne Anlass durchsuchen. Über den Erfolg wird gestritten

Welt am Sonntag

3. Dezember 2017

Copyright 2017 Axel Springer Verlag AG Alle Rechte vorbehalten



Section: MÜNCHEN; München; S. 1; Ausg. 49

Length: 1208 words

Byline: Christian Eckl

Body

Ausgerechnet in Bamberg. Und auch noch dort, in der zentralen Aufnahmeeinrichtung des Freistaats. Hier hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann wenige Tage zuvor eine drastische Verstärkung der Polizei-Präsenz angekündigt. Jetzt brannte es in der Nacht zum 15. November lichterloh. Ein Asylbewerber kam bei dem Feuer ums Leben, mehr als 15 wurden verletzt. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

Die Unterkunft in Bamberg gilt, wie alle Unterkünfte in Bayern, seit 1. Januar 2017 als "gefährlicher Ort". So steht es im Integrationsgesetz des Freistaates Bayern. Die Tatsache aber, dass Flüchtlingsheime und Transitzentren wie das in Bamberg als gefährlich eingestuft werden, gibt der Polizei ganz andere Möglichkeiten. Jeder, der darin lebt oder sich auch nur dem Heim nähert, kann jederzeit aufgefordert werden, seinen Ausweis zu zeigen. Auch Durchsuchungen sind ohne Ankündigung und richterlichen Beschluss möglich. Die Polizei kann jederzeit in private Wohnbereiche eindringen. Ohne Vorwarnung.

Doch das bringt zunehmend Menschenrechts-Aktivisten auf die Barrikaden. Ihr Vorwurf: Darf der Freistaat Bayern abgelehnte Asylbewerber, aber auch anerkannte Asylsuchende und Schutzbedürftige unter Generalverdacht stellen?

Andererseits: Tagtäglich verzeichnet die Polizei schwere Straftaten, die in und um Asylbewerber-Unterkünfte geschehen. Oft sind es Migranten, die Opfer von Migranten werden. Etwa Ende Oktober in Regensburg, als ein 19-jähriger Iraker ein Messer zückte und einen Landsmann niederstach, den er zuvor noch nie in seinem Leben gesehen hatte. Grund war, dass der Sicherheitsdienst dem Mann den Zugang zur Unterkunft verweigert hatte. Die Unterkunft liegt Luftlinie nicht einmal 100 Meter vom Präsidium der Oberpfälzer Polizei entfernt. Ein paar Meter weiter hatte zuvor ein abgelehnter Asylbewerber aus Mali eine 33-jährige Prostituierte in ihrem Appartement erdrosselt.

Kein Wunder also, dass das zuständige bayerische Innenministerium die Verschärfung der Gesetzeslage rechtfertigt. Diese Einstufung als "gefährliche Orte" beruht laut einem Sprecher des Ministers auf der bayerischen

Unter Generalverdacht In Bayern darf die Polizei seit einem Jahr Flüchtlingsunterkünfte ohne Anlass durchsuchen. Über den Erfolg wird gestritten

Kriminalstatistik: "Die Polizei darf sich die Ausweise der Bewohner und der im unmittelbaren Umfeld sich aufhaltenden Personen zeigen lassen." Dies sei nötig, "um so Personen ohne oder mit gefälschtem Ausweis zu identifizieren, die sich möglicherweise verstecken oder sogar Straftaten vorbereiten".

Doch nicht nur Flüchtlinge hat das Ministerium im Blick. Auch rechtsextreme Gewalttäter könnten auf diese Weise einfacher von der Polizei identifiziert werden.

Gegen die pauschale Einstufung der Unterkünfte als "gefährliche Orte" laufen Verbände und Menschenrechts-Aktivisten in Bayern dennoch Sturm. Der Nürnberger Rechtsanwalt Yunus Ziyal hat sogar ein Gutachten geschrieben über die weitgehenden Befugnisse der Polizei im Umfeld der Heime. Und auch er findet das Vorgehen der bayerischen Behörden gegenüber ihren Schützlingen unwürdig. "Alle Menschen, die hier leben, haben gleichermaßen das Recht, dies unbehelligt von anderen zu tun", sagt der Anwalt. "Keine Bevölkerungsgruppe - und Asylbewerber sind eine Bevölkerungsgruppe - hat es verdient, pauschal und jenseits von konkreten Anhaltspunkten unter Generalverdacht gestellt zu werden."

Der Nürnberger Anwalt hält die Einordnung der Unterkünfte als gefährliche Orte für einen Skandal, denn nun würden sie vom Staat "mit Spielhöllen und Bordellen gleichgesetzt".

Wo Anwalt Ziyal steht, daraus macht der Jurist keinen Hehl - aufseiten des Bayerischen Flüchtlingsrates. Auch Alexander Thal vom Bayerischen Flüchtlingsrat stößt ins selbe Horn. "Flüchtlingsunterkünfte sind zunächst einmal Wohnraum für Flüchtlinge." Laut Thal wirkt sich diese Einstufung für die Betroffenen "stigmatisierend aus und stellt sie unter Generalverdacht".

Durch die vermehrte Präsenz der Polizei vor dem Bamberger Transitzentrum, das Gegner Abschiebelager nennen, will Herrmann das Vertrauen der Bevölkerung zurückgewinnen. Laut Herrmann hat die "Zahl der durch Zuwanderer begangenen Straftaten in Bamberg" deutlich zugenommen. Und auch in Ingolstadt, wo der Freistaat in Manching ein Transitzentrum betreibt, will der Innenminister verstärkt die Polizei einsetzen.

Das Ministerium kann beim besten Willen nicht erkennen, wo das Gesetz Menschenrechte verletzen sollte. "Es wurde vom Landtag beschlossen. Und der Landtag beschließt nur dann Gesetze, wenn er von der Verfassungsgemäßheit des Gesetzes ausgeht", sagt der Sprecher des Innenministers. Doch welche Verbrechen wurden verhindert? "Präventives polizeiliches Handeln und dessen Erfolg können nicht regelmäßig gemessen werden", sagt Herrmanns Sprecher. Schließlich könne man nicht beziffern, wie viele Verbrechen nicht begangen wurden, weil die Kontrollen verschärft wurden. Doch "das subjektive Sicherheitsgefühl der Unterkunft-Mitarbeiter und der Anwohner im Umfeld der Unterkunft sowie der Bewohner selbst" habe sich durch die Maßnahmen deutlich verbessert.

Das Argument des Ministers, die Kriminalität in und um die Heime herum sei drastisch gestiegen, lässt Thal vom Flüchtlingsrat nicht gelten. Denn es handelt sich ihm zufolge ausschließlich "um einen Anstieg von Rohheitsdelikten wie Körperverletzungen, die zu 100 Prozent im dortigen Aufnahme- und Abschiebelager unter den dort Untergebrachten stattfinden, die Bamberger Bevölkerung ist davon nicht betroffen".

Gerade die Unterkunft in Bamberg sei derzeit nur mit bis zu 1300 Menschen belegt, die Kapazitäten gingen bis zu 4500. "Etwa zehn Prozent der dort Untergebrachten bekamen nicht einmal den verfassungsrechtlich garantierten Anspruch auf ein menschenwürdiges Existenzminimum zugebilligt", so Thal weiter. "Dass ihnen nicht viel mehr übrig bleibt, als zum Beispiel Babynahrung für ihre Kinder zu klauen, wenn die das Kantinenessen verweigern, verstehe ich", so der Aktivist.

Wie oft Asylbewerber tatsächlich ohne Grund durchsucht wurden, darüber kann das Innenministerium keine Auskunft geben. Auch keine Auflistung, wie oft die Polizei Wohnungen in den Asylbewerber-Heimen durchsuchte. Man führe keine Statistik bei den Polizeiinspektionen zu den - selbst laut Ministeriumssprecher - "anlasslosen Kontrollen in Asylbewerber-Unterkünften".

Unter Generalverdacht In Bayern darf die Polizei seit einem Jahr Flüchtlingsunterkünfte ohne Anlass durchsuchen. Über den Erfolg wird gestritten

Anwalt Ziyal hat bereits von Durchsuchungen gehört, "bei denen es nur darum ging, festzustellen, wo sich ein Asylbewerber gerade aufhält". Das treibt nach seinen Worten die Kriminalitätsstatistiken sogar noch nach oben, "weil ein Asylbewerber als untergetaucht gilt, weil er gerade bei Freunden und nicht in der Unterkunft übernachtet, was er auch gar nicht muss". Seiner Ansicht nach sind solche Einsätze, "bei denen die Asylbewerber kaum verstehen, worum es geht, ein Horror!"

Und noch einen Effekt hätten die anlasslosen Kontrollen - sie sind seiner Ansicht nach eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die Justiz, denn: Gilt ein Asylbewerber etwa als untergetaucht, "löst eine solche Meldung durch die Polizei einen Wust an negativen Rechtsfolgen aus - sinnlose Beschäftigung der überforderten Justiz inklusive".

Die Ursache des Brandes in Bamberg ist inzwischen aufgeklärt. Der bei dem Feuer ums Leben gekommene Asylbewerber selbst hatte geraucht und war dabei vermutlich eingeschlafen - dagegen helfen auch erweiterte Rechte der Polizei nichts.

Original Gesamtseiten-PDF

Graphic

pa / dpa / Daniel Karmann (1)/Michael Diehl (1)

Polizisten sperren in Ansbach die Zufahrt zu einem Flüchtlingsheim, nachdem ein Bewohner versucht hatte, auf einem Musikfestival eine Bombe zu zünden

Daniel Karmann

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WAS

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); POLITISCHES ASYL (90%); MENSCHENRECHTE (89%); MINISTER & STAATSEKRETÄRE (89%); STRAFTATEN (89%); KRIMINALITÄTSRATE (78%); NEGATIVE NACHRICHTEN (78%); PROSTITUTION (78%); RASSISMUS & FREMDENFEINDLICHKEIT (78%); RECHTSANWÄLTE (74%); GERICHTSBESCHLÜSSE & VERFÜGUNGEN (73%); SKANDALE (73%); STATISTIKEN (72%); FÄLSCHEN (69%); KRIMINALSTATISTIKEN (67%); POLIZEIKRÄFTE (60%)

Industry: SICHERHEITSDIENSTLEISTUNGEN (77%); RECHTSANWÄLTE (74%)

Geographic: NÜRNBERG, DEUTSCHLAND (74%); REGENSBURG, DEUTSCHLAND (58%); BAYERN, DEUTSCHLAND (91%)

Unter Generalverdacht In Bayern darf die Polizei seit einem Jahr Flüchtlingsunterkünfte ohne Anlass durchsuchen. Über den Erfolg wird gestritten

Load-Date: December 3, 2017

End of Document